



PUTUSAN
Nomor 6340 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I NENGAH SUBRATA, bertempat tinggal di Br. Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harimurti Agung Purwanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Harimurti Agung Purwanto, S.H. & Rekan, beralamat di Graha Begawan Nusantara, Jalan Lebak Bulus Raya, Nomor 33A, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PASIR TOYA ANYAR KUBU, berkedudukan di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Direktur, I Made Arnawa, S.H., berdasarkan Surat Tugas Khusus dari Direktur Utama PT Pasir Toya Anyar Kubu, Brigjend (Purn) Drs. Sugeng Heryanto, M.B.A., tanggal 7 September 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 3 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan atau batal demi hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 6340 K/Pdt/2024



3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:

Kerugian materiil:

- Penggugat mengalami kerugian *demurrage* 2 (dua) hari + BBM + Premi ABK sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian *immateriil*:

Bahwa karena tindakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan waktu, tenaga dan pikirannya dan juga kehilangan kepercayaan dari pembeli serta menimbulkan rasa cemas dan ketakutan terhadap karyawan Penggugat, maka Tergugat harus membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Total ganti rugi yang harus dibayar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*obscuur libelum*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 6340 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk keseluruhan;
- Kesepakatan tertanggal 3 September 2023 antara para pihak dalam kesepakatan harus tetap diperlakukan secara sah sebagai kesepakatan yang harus dijalankan oleh para pihak yang harus dihormati pelaksanaannya oleh para pihak dan pihak ketiga/pihak lain;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);

Apabila Yang Mulia pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah memberikan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 16 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan yang dibuat pada tanggal 3 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 6340 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 138/Pdt/2024/PT DPS, tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amp *juncto* Nomor 138/Pdt/2024/PT DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili Sendiri:

Primer:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 138/Pdt/2024/PT DPS, tanggal 18 Juli 2024 *juncto* Nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 16 Mei 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah menerima, memeriksa, dan memahami serta berpendapat lain, mohon sekiranya dapat diberikan putusan yang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 6340 K/Pdt/2024



seadil-adilnya (*ex aequo et bono* - *naarbelijkheids*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Amlapura telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, dimana *posita* atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu;

Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata *posita* atau *fundamentum petendi* gugatan *a quo* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan bahkan di dalam petitum pun tidak menyebutkan dengan tegas dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan tersebut, apakah didasari dari adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari Tergugat, oleh karena itu secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya dan dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I NENGAH SUBRATA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 138/Pdt/2024/PT DPS, tanggal 18 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 16 Mei 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 6340 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I NENGAH SUBRATA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 138/Pdt/2024/PT DPS, tanggal 18 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 221/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 16 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 6340 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 6340 K/Pdt/2024